

한국열에너지공사법안 (박홍배의원 대표발의)

의안 번호	16456
----------	-------

발의연월일 : 2026. 1. 30.

발 의 자 : 박홍배 · 이광희 · 김남근
김우영 · 박 정 · 김한규
민병덕 · 박정현 · 정태호
김현정 · 이수진 · 최혁진
박균택 의원(13인)

제안이유

기후위기 심화와 에너지 안보 불확실성 확대 속에서, 에너지 소비 구조의 효율화와 탄소중립 달성을 위한 열에너지의 전략적 활용이 국가적 과제로 부상하고 있음. 특히 산업 공정열, 데이터센터 배열, 소각열 등 대규모 미활용 열에너지 자원은 온실가스 감축과 에너지 효율 제고 측면에서 활용 잠재력이 큼에도 불구하고, 이를 종합적으로 개발·관리할 수 있는 공공 주체와 체계적인 정책 수단은 미흡한 실정임.

현행 집단에너지 및 개별 에너지 사업 체계는 전력 중심으로 설계되어 있어, 열에너지 자원의 회수·전환·저장·공급을 아우르는 통합적 접근에 한계가 있으며, 재생에너지 확대에 따라 심화되고 있는 전력계통의 변동성 문제 또한 충분히 대응하지 못하고 있음. 이에 따라 열에너지를 전력계통의 유연성 확보 수단으로 활용하고, 재생에너지 기반 열·전기 생산을 연계하는 새로운 공공 인프라의 구축 필요성이

제기되고 있음.

이에 열에너지자원의 체계적 관리와 에너지 전환을 안정적으로 추진하기 위하여, 국가 차원의 열에너지 전담 공공기관으로서 한국열에너지공사를 설립하여, 열에너지자원의 개발·이용·관리와 재생에너지 기반 열·전기 생산을 체계적으로 수행하고, 미활용 열에너지의 자원화, 전력-열 연계 등 미래 에너지 전환 핵심 사업을 안정적으로 추진하고자 함. 아울러 공공성이 확보된 열에너지 공급 체계를 통해 국민 생활의 질을 제고하고, 에너지 산업의 지속가능한 발전과 국가 탄소중립 목표 실현에 기여하려는 것임.

주요내용

가. 열에너지자원의 종합적 개발·이용·관리를 위한 한국열에너지공사를 설립하고, 법인격 및 조직 운영의 기본 사항을 규정함(안 제1조부터 제11조까지).

나. 공사의 자본금, 주식 발행, 동일인의 주식소유 제한 등을 규정하여 공공성과 지배구조의 투명성을 확보하고, 국가·지방자치단체 등의 출자를 통해 안정적인 재원 기반을 마련함(안 제5조부터 제7조까지).

다. 열에너지 및 전기의 생산·수송·분배·공급, 재생에너지 기반 열·전기 생산, 산업 공정열·미활용 열에너지의 회수 및 자원화, 전력의 열에너지 전환 설비 운영 등 공사의 주요 사업 범위를 규정함

(안 제12조).

라. 열에너지자원의 효율적 이용을 위한 조사·연구 및 기술개발과 에너지 효율 향상을 위한 수요관리·진단 사업을 수행할 수 있도록 함(안 제12조 및 제13조).

마. 공사의 재무 운영을 위하여 사채 발행, 차입, 국가의 보조 및 융자, 요금 및 사용료 징수 등에 관한 근거를 마련하고, 요금 산정 기준을 주무부처가 정하도록 함(안 제17조부터 제20조까지).

바. 공사의 업무에 대한 기후에너지환경부장관의 지도·감독 체계를 규정하고, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「상법」을 준용하여 공공기관으로서의 책임성과 경영 투명성을 확보함(안 제21조부터 제23조까지).

한국열에너지공사법안

제1조(목적) 이 법은 한국열에너지공사를 설립하여 열에너지자원을 종합적으로 개발, 이용 및 관리하고 재생에너지의 보급을 촉진하여 에너지 산업의 발전과 국가 탄소중립 실현에 이바지하며 국민 생활의 향상과 공공복리의 증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(법인격) 한국열에너지공사(이하 “공사”라 한다)는 법인으로 한다.

제3조(유사명칭의 사용금지) 이 법에 따른 공사가 아닌 자는 한국열에너지공사 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.

제4조(사무소) ① 공사의 주된 사무소의 소재지는 정관으로 정한다.

② 공사는 그 업무 수행을 위하여 필요한 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 필요한 곳에 지사 또는 사업소를 둘 수 있다.

제5조(자본금) ① 공사의 자본금은 2조원으로 한다.

② 공사의 자본금은 정부, 지방자치단체, 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행 및 그 밖의 대통령령으로 정하는 자가 출자한다.

③ 제2항에 따른 자본금 납입의 시기와 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(동일인의 주식소유 제한) ① 주주 1명 및 그와 대통령령으로 정

하는 특수관계에 있는 자(이하 “동일인”이라 한다)는 공사의 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 7 이내에서 정관으로 정하는 비율을 초과하는 주식을 소유하거나 사실상 지배하지 못한다.

② 제1항에서 정한 한도를 초과하는 주식을 동일인이 소유하거나 사실상 지배하고 있는 경우에는 그 초과하는 주식을 지체 없이 처분하여야 한다. 이 경우 이를 처분하기 전이라도 해당 주식의 의결권 행사의 범위는 제1항에서 정한 한도로 제한된다.

③ 기후에너지환경부장관은 동일인이 제1항에서 정한 비율을 초과하여 주식을 소유하거나 사실상 지배하고 있는 경우 그 동일인에게 6개월 이내의 기간을 정하여 그 비율을 충족하도록 시정할 것을 명할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 동일인이 소유하거나 사실상 지배하는 경우는 소유 명의에도 불구하고 실질적인 소유관계를 기준으로 한다.

제7조(주식) ① 공사의 자본은 주식으로 분할한다.

② 공사가 발행하는 주식의 종류, 1주(株)의 금액, 주식발행의 시기, 발행할 주식의 총수, 주금(株金)의 납입액·납입시기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제8조(정관) ① 공사의 정관에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 목적

2. 명칭

3. 주된 사무소, 지사 및 사업소에 관한 사항

4. 자본금 및 주식에 관한 사항

5. 임원 및 직원에 관한 사항

6. 이사회에 관한 사항

7. 사업 및 그 집행에 관한 사항

8. 사채 발행 및 자금 차입에 관한 사항

9. 공고의 방법에 관한 사항

10. 회계에 관한 사항

11. 정관의 변경에 관한 사항

② 공사는 정관을 변경하려면 기후에너지환경부장관의 인가를 받아야 한다.

제9조(등기) ① 공사는 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

② 제1항에 따른 공사의 설립등기, 지사 또는 지점의 설치등기·이전등기·변경등기, 그 밖에 공사의 등기에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 공사는 등기가 필요한 사항에 관하여는 등기를 한 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다.

제10조(임원) ① 공사의 임원으로 사장 1인을 포함한 15인 이내의 이사를 두며, 이사는 상임과 비상임으로 구분한다.

② 임원의 임기, 임면 및 결격사유 등에 관하여는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른다.

제11조(직원의 임용) ① 공사의 직원은 정관으로 정하는 바에 따라 사장이 임면한다.

② 직원의 임용은 다음 각 호에 따라 하여야 한다.

1. 시험성적
2. 근무성적
3. 그 밖의 능력의 실증

제12조(사업) ① 공사는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 열에너지 및 전기의 생산, 수송, 분배 및 공급 설비의 설치, 운영 및 관리
2. 재생에너지(태양광, 바이오가스, 수열에너지 등을 포함한다)를 활용한 열, 전기의 생산 및 공급
3. 산업 공정열, 데이터센터 배열, 소각열 등 미활용 열에너지의 회수 및 자원화 사업
4. 전력계통의 유연성 확보를 위한 전력의 열에너지 변환 설비 등의 설치 및 운영
5. 열에너지 공급 시설의 안전 진단, 개보수 및 인공지능 기반 안전관리 시스템 구축, 운영
6. 에너지 이용 효율 향상을 위한 수요관리 및 진단 사업

7. 제1호부터 제6호까지의 사업과 관련된 기술개발, 교육 및 부대사업

8. 제1호부터 제7호까지의 사업과 관련된 해외사업(해외 온실가스 감축사업을 포함한다)

9. 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업

② 공사는 제1항의 사업을 수행할 때 기후변화 대응 및 탄소배출 저감을 최우선으로 고려하여야 한다.

제13조(조사 및 연구) 공사는 열에너지자원의 효율적 개발 및 이용을 위하여 필요한 기초조사, 기술의 연구개발 및 정보의 수집, 분석, 관리를 수행할 수 있다.

제14조(대리인의 선임) 사장은 정관으로 정하는 바에 따라 직원 중에서 공사의 업무에 관한 모든 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 수 있는 권한을 가진 대리인을 선임할 수 있다.

제15조(비밀누설금지 등) 공사의 임직원이나 그 직에 있었던 자는 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제16조(손익금의 처리) ① 공사는 매 사업연도의 결산 결과 이익이 생긴 경우에는 주주총회의 의결을 거쳐 다음 각 호의 순서대로 처리한다.

1. 이월손실금의 보전

2. 자본금의 2분의 1이 될 때까지 이익금의 10분의 1 이상을 이익준비금으로 적립

3. 사업확장 적립금으로 적립

4. 주주에 대한 배당

5. 이월 이익잉여금

② 공사는 매 사업연도의 결산 결과 손실이 생긴 경우에는 제1항제3호에 따른 사업확장 적립금으로 보전하고, 그 적립금으로도 부족할 때에는 제1항제2호에 따른 이익준비금으로 보전하되, 보전한 후에도 남는 손실액은 다음 사업연도로 이월한다.

③ 제1항제2호에 따른 이익준비금은 대통령령으로 정하는 바에 따라 자본금으로 전입(轉入)할 수 있다.

제17조(사채의 발행 등) ① 공사는 이사회 의결을 거쳐 자본금과 적립금의 한계액의 2배를 초과하지 아니하는 범위에서 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따라 공사가 사채를 발행하는 경우 국가는 사채의 원리금 상환을 보증할 수 있다.

③ 공사는 제1항에 따라 사채를 발행하기 위하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 사채발행계획을 수립하여 이사회 의결을 거쳐 기후에너지환경부장관의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사채발행계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

제18조(차입금) 공사는 사업에 필요한 자금을 차입(외국으로부터의 차관을 포함한다)할 수 있다.

제19조(보조금 등) 국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사의 사

업 수행에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 융자할 수 있다.

제20조(요금 등의 징수) 공사는 열 또는 전기를 공급하거나 시설을 이용하게 하는 자로부터 요금 또는 사용료를 징수할 수 있다. 이 경우 요금 산정 기준과 절차는 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

제21조(감독 등) 기후에너지환경부장관은 공사의 업무를 지도·감독한다. 다만, 경영지침의 수립 등 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 재정경제부장관의 권한으로 정하는 사항에 관하여는 그러하지 아니하다.

제22조(자료제출의 요구 등) 기후에너지환경부장관은 감독상 필요하다고 인정하면 공사에 대하여 업무, 회계 및 재산에 관한 보고를 하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 공사의 장부, 서류 또는 그 밖의 물건을 검사하게 할 수 있다.

제23조(「상법」의 준용) 공사에 관하여 이 법과 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 규정한 사항 외에는 「상법」 중 주식회사에 관한 규정을 준용한다. 다만, 「상법」 제292조는 준용하지 아니한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(설립준비) ① 기후에너지환경부장관은 이 법 시행 전에 설립위

원회를 위촉하여 설립에 관한 사무를 처리하게 하여야 한다.

② 설립위원회는 정관을 작성하여 기후에너지환경부장관의 인가를 받아야 한다.

제3조(권리 및 의무의 승계 등) ① 이 법에 따라 설립된 공사는 설립 등기를 마친 때에 「상법」에 따라 설립된 주식회사 한국지역난방공사의 모든 재산과 권리 및 의무를 포괄 승계한다.

② 이 법 시행 당시 종전의 「집단에너지사업법」 또는 그 밖의 법령에 따라 한국지역난방공사가 영위하고 있는 업무는 공사가 그 업무를 계속하여 수행할 수 있다.

③ 이 법 시행 당시 주식회사 한국지역난방공사의 등기부상 자본금은 공사의 자본금으로 본다.

④ 이 법 시행 당시의 한국지역난방공사의 임원은 이 법에 의하여 선임 또는 임명된 것으로 본다. 다만, 그 임기는 종전의 규정에 의하여 임명된 날부터 기산한다.

⑤ 이 법에 따른 공사의 설립 당시 주식회사 한국지역난방공사의 직원은 공사의 직원으로 임용된 것으로 본다.

⑥ 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 출자한 자는 이 법에 의한 공사의 주주로 본다.

제4조(다른 법령과의 관계) 이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「집단에너지사업법」 또는 한국지역난방공사를 인용하고 있는 경우에는 종전의 규정을 갈음하여 이 법 또는 한국열에너지공사를 인

용한 것으로 본다.

한국열에너지공사

한국지역난방공사를 확대·개편하여 국가 차원의 통합 열에너지 관리를 전담하도록 설립이 추진 중인 공공기관임.

기존에 버려지던 폐열을 자원화하고, 재생에너지 기반의 열과 전력을 생산하는 등 국가 탄소중립 실현의 핵심 컨트롤타워 역할을 맡게 됨.

주요 추진 방향 및 기능미활용 열에너지 통합 자원화

폐기물 소각열, 데이터센터 폐열 등 버려지던 열을 회수하여 난방 및 산업 공정에 활용함.

전력-열 변환(P2H)

남는 전력을 열에너지로 변환하여 에너지 계통의 안정화를 추진함.

영문 명칭

공사 전환 시 'K-heat'라는 직관적인 명칭을 사용하여 열에너지 전문기관임을 강조할 계획입니다.

근거 법률

국회에서 '한국열에너지공사법안'이 발의되어 현재 법안 심사 및 설립 준비 과정을 거치고 있음.